

CLASE : (FUA o FLOTANTE) FUA

Nº de Inscripción

CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS con 21 c

NOTA: LA APROBACION DE ESTE FORMULARIO NO IMPLICA DAR VISTO BUENO A LAS CLAUSULAS ESPECIALES IMPRESAS AL REVERSO QUE OBRA EN ESTE CONTRATO

(*) El presente contrato no prevé el pago de interés directo, por tratarse de una garantía del pago de los fondos adelantados a través del sistema de ahorro y que se financia mediante los aportes de cuotas periódicas por parte de los adherentes de dicho Plan de Ahorro para Fines Determinados.

El presente contrato de prenda se encuentra regido además por las normas de las Resoluciones conjuntas N° 950/91 y 351/91 del ex Ministerio de Economía y ex Ministerio de Justicia respectivamente, ratificadas por el Dto PEN N° 601/95 y por las Resoluciones conjuntas 366/ 2002 y 85/2002 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio de Economía respectivamente.

La casilla de correo electrónico fcaplan.prendas@stellantis.com constituye la única dirección válida para que el Registro practique las notificaciones fehacientes respecto de las derivaciones del trámite peticionado (v.g. cancelación por artículo 25, inciso c), de la ley de Prenda con Registro).

NOTA: El presente Contrato no instrumenta actualización por depreciación monetaria y garantiza al grupo al cual pertenece el deudor por el aporte efectuado, en beneficio de la continuidad del sistema.

DEUDOR SOLIDARIO 1 Grupo: 17966 Orden: 16

Nombre y Apellido: _____
Estado Civil: _____ Profesión: _____
Nacionalidad: _____ Edad: _____
Domicilio: _____

Doc. de Ident.: _____

DEUDOR SOLIDARIO 2 Grupo: 17966 Orden: 16

Nombre y Apellido: _____
Estado Civil: _____ Profesión: _____
Nacionalidad: _____ Edad: _____
Domicilio: _____

Doc. de Ident.: _____

DEUDOR SOLIDARIO 3 Grupo: 17966 Orden: 16

Nombre y Apellido: _____
Estado Civil: _____ Profesión: _____
Nacionalidad: _____ Edad: _____
Domicilio: _____

Doc. de Ident.: _____

DEUDOR SOLIDARIO 4 Grupo: 17966 Orden: 16

Nombre y Apellido: _____
Estado Civil: _____ Profesión: _____
Nacionalidad: _____ Edad: _____
Domicilio: _____

Doc. de Ident.: _____

p.p. FCA S.A.
de Ahorro para fines Determinados

Firma del acreedor.....

Firma del deudor.....

ENDOSOde..... Páguese a la orden de... FCA S.A. ... Domiciliado en... DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS ... En.....N°... AGUSTIN J. ROMERO MARTINEZN°... DNI: 49.584.986 APODERADO		REGISTRO DE ENDOSOde..... Registrado el endoso de..... A favor de..... Al folio respectivo del Libro del Registro. Firma del Jefe del Registro
Firma del endosante	Firma del endosatario	
CANCELACION DEL CONTRATO De.....de.....Pagado en la Fecha, cáncelse en el Registro de Inscripción. Firma del último tenedor		REGISTRO DE CANCELACION en la fecha se registró la cancelación del presente contrato, al folio respectivo del Libro del Registro. Firma del Jefe del Registro

TRASLADO:de.....de.....

Se toma nota en el folio respectivo del Libro del Registro, del traslado de los bienes de la siguiente ubicación:

habiéndose efectuado la comunicación por nota archivada bajo el N°.....

Firma del Jefe del Registro

OTRAS ANOTACIONES:

X

PILARITALYAUTO SA
ADALBERTO DONADIO
DNI: 31.994.031

X

PILARITALYAUTO SA
TOMAS DOMIANE
DNI: 25.537.863

(Continuación del Contrato de Prenda celebrado con fecha entre
el acreedor FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados
y el deudor.....
..... sobre el marca modelo
AÑO: MOTOR N°: CHASIS N°: SERIE N°:)

CLAUSULAS ESPECIALES

1°) El importe indicado como monto de esta contrato de prenda, se establece al solo efecto de su formalización e inscripción en el registro respectivo. El importe adeudado, y que en definitiva se compromete a abonar al deudor será el que resulte de reajustar, al momento de pago efectivo, las cuotas adeudadas de la siguiente manera:

- a) Deuda por Alicuota $= n V c p$
b) Deudas por Cargas de Administración $= n V r p$
c) Deuda por Seguro de Vida $=$ Cuotas de Seguro de Vida devengadas impagas, actualizadas en función del incremento que experimente el Valor Móvil.
d) Deuda por Seguro de Bien Tipo $=$ Cuotas de Seguro de Bien tipo devengadas impagas, actualizadas en función de incremento que experimente el Valor Móvil.
e) Deuda por Cambio de Modelo Prorrateado en cuotas $= \frac{B.V}{I} \cdot n$
f) El importe adeudado total es igual a la suma de los montos que surjan de a, b, c, d, y donde:
 n = Número de cuotas impagas exigibles al momento de pago efectivo.
 V = Precio de lista de venta al público, vigente al momento del pago efectivo. (Valor Móvil).
 c = Coeficiente a aplicar al Valor Móvil según Plan.
 p = Porcentaje a cancelar de las cuotas impagas, utilizables en los casos en que el deudor adelantó, por pago de licitación aplicada por prorrateo de cuotas, parte de la deuda con el objeto de reducir el monto de las cuotas restantes.
 r = Porcentaje sobre el Valor Móvil de Cargas por Administración aplicable al Plan.
 B = Precio de lista de venta al público (con impuestos) del Bien Tipo elegido por el deudor (bien prendado), vigente al momento del pago efectivo.
 I = Número de cuotas en que fue financiado el cambio de modelo.

En caso de producirse diferencia entre el Valor Móvil al vencimiento de la obligación o a la fecha de efectivo pago y el Valor Móvil con el cual se calculó la alicuota debidamente ingresada en dicho mes, podrá requerirse su pago a partir de dicho momento, en cuyo caso se comunicará con el valor de la próxima alicuota. Estas diferencias y las derivadas de cuotas mal ingresadas o abonadas tardíamente se encuentran cubiertas por esta garantía prendaria, así como los impuestos, tasas y contribuciones que se deban abonar.

CESE DE FABRICACIÓN: En caso de que el Fabricante deje de fabricar el modelo recibido por el deudor prendario y no lo reemplace por ningún otro, las cuotas pendientes de pago se adecuarán mensualmente conforme a la variación del precio que en promedio experimente la gama - producto fabricada por el Fabricante. En caso de que el Fabricante cesare su producción en el país, se le tomarán las variaciones de un índice oficial de precios que elegirá la acreedora.

SUSTITUCIÓN DEL MODELO: En caso de que el Fabricante sustituya al modelo entregado al deudor prendario por una nueva versión o un nuevo modelo, las cuotas pendientes de pago se adecuarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del precio que experimente esa nueva versión o nuevo modelo.

2°) Los pagos, tanto los correspondientes a las cuotas como los relativos a los reajustes, deberán efectuarse en el domicilio de pago del acreedor establecido en este contrato, situado actualmente en C. M. Della PAOLERA 265 Piso 22 Capital Federal o donde éste lo indicare.

3°) Se considerará fecha de pago válida a todos los efectos exclusivamente a aquella en la cual resulte posible al acreedor hacer efectivo el cobro de su crédito. El deudor acepta que toda demora no imputable al acreedor y ocasionada por pagos efectuados: a) mediante valores para ser presentados al cobro (cheques, giros, letras de cambio, etc.) b) por intermedio de Bancos, Correos, Concesionarios, Comisionistas, Terceros eventuales, etc., correrá por su cuenta y riesgo.

4°) El deudor está obligado a asegurar el bien adquirido por un monto como mínimo igual al precio de venta de la unidad o de la deuda actualizada el que resulte mayor en una de las Compañías de Seguro que ofrece la sociedad de Ahorro. Esta contratación deberá efectuarse por todo el período de la financiación y contra todo riesgo, inclusive huelgas, tumultos, asonadas, inundaciones, terremotos y granizo. La póliza de Seguro será endosada a favor de FCA S.A. en su carácter de Acreedor Prendario, a quien la Compañía Aseguradora, enviará directamente un ejemplar de la misma, debidamente autenticado e incluirá expresamente una cláusula por la cual no podrá ser anulada ni transferida, sin la previa conformidad de la endosatario una cláusula por la cual en el caso que la Compañía de Seguros decidiera, por cualquier motivo, proceder a la anulación de la póliza deberá dar aviso a la endosatario con por lo menos diez días de anticipación a la fecha en que el seguro dejará de cubrir riesgos, y otra cláusula en la que la Compañía Aseguradora no podrá alegar la caducidad, suspensión o falta de cobertura de la póliza en razón de la falta de pago de la prima por el asegurado, si previamente no ha puesto en el conocimiento a FCA S.A. por telegrama colacionado, dicha falta de pago dentro de las 24 horas de haberse producido.

5°) El deudor se obliga a solicitar autorización escrita cada vez que desee hacer salir el bien prendado de la jurisdicción de la República Argentina con por lo menos quince días de anticipación a la fecha de salida, entregando contemporáneamente el pedido de autorización un endoso a la póliza de seguro oportunamente contraída, que acredite que la misma ha sido ampliada, cubriéndose en lo que respecta al vehículo prendado, todos los riesgos anunciados en el punto 4°, durante sus traslados (terrestres, marítimos, etc.) y permanencia en el extranjero.

6°) El deudor se obliga a mantener el bien y accesorios comprendidos, en buen estado de conservación y funcionamiento, facultando a los representantes debidamente acreditados del acreedor, a inspeccionarlos toda vez que lo soliciten, a efectos de verificar el adecuado cumplimiento de la presente obligación. FCA S.A. faculta desde ya al Concesionario interviniente a practicar la inspección referida.

7°) El deudor se obliga, en caso de pedido de secuestro o embargo del bien prendado por parte de terceros, a notificar al acreedor y al tercero, que la unidad se encuentra gravada con prenda en primer grado a favor de FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

8°) El deudor se obliga a notificar al acreedor, dentro de las 72 horas de producido el hecho, cualquier eventualidad que pudiera hacer peligrar los derechos del acreedor sobre el bien, como ser cualquier siniestro que sufra el bien, o si fuera hurtado o robado, etc.-

PILARITALY AUTO SA
ADALBERTO DONADIO
DNI: 31.984.031

PILARITALY AUTO SA
TOMAS DOMAINE
DNI: 25.937.853

FCA S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
AGUSTIN LEONINO MARTINEZ
DNI: 45.184.916
APODERADO

Firma del Acreedor

Firma del Deudor

Firma del Deudor Solidario

- 9*) El deudor se obliga, en caso de venta del bien prendado, a notificar al acreedor, antes de la formalización de la operación, los datos personales del nuevo comprador, adjuntando igualmente la aceptación por parte de este último, de todas y cada una de las cláusulas contenidas de este contrato de prenda, la venta de la unidad no desligará al deudor de las obligaciones que asume por este Contrato de Prenda.
- 10*) Queda expresamente establecido, que la falta de pago de una sola cuota prendaria, con sus reajustes a la fecha de su vencimiento, como asimismo, si el Seguro requerido en el punto 4° caducara o fuera anulado o revocado, si el deudor se presentare en convocatoria, concurso civil o quiebra, si le fuera solicitada la quiebra o el concurso civil por cualquier acreedor, si promoviere como actor o sufriera como demandado cualquier juicio que pueda afectar la unidad prendada, si constituye otra prenda sin conformidad expresa y por escrito del acreedor, si la unidad prendada fuera embargada, secuestrada, gravada o entrare dentro de inhibiciones en cualquier modo o forma, si el bien prendado sufriera un siniestro que disminuyere su valor actual, si fuese objeto de hurto o robo, y en general si el deudor incurriera en incumplimiento de una de las obligaciones que por este documento toma su cargo, caducarán de pleno derecho los plazos estipulados para las cuotas aún no vencidas, pudiendo el acreedor exigir de inmediato el total adeudado, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno, devengando desde ese día los saldos pendientes y sus correspondientes reajustes, un interés punitivo consistente en la tasa activa del Banco Nación Argentina en sus operaciones comerciales, sin perjuicio de las costas judiciales y gastos extrajudiciales, inclusive los de traslado y depósito que se ocasionaren, que el deudor declara de su exclusivo cargo, obligándose a pagarlos en su totalidad sin reservas de ningún tipo.
- 11*) Para aquellos casos en que el acreedor autorice al deudor a la contratación de una póliza de seguro por ante alguna Compañía de Seguros no convenida con FCA S.A. según las "Condiciones Generales" de la "Solicitud de Adhesión" la póliza deberá contratarse conforme a las condiciones estipuladas en el art. 4° precedente. En el acto de tomar posesión del vehículo el comprador deberá entregar el original de la póliza y un recibo oficial de la Compañía de Seguro que acredite el pago de la prima de seguro. En caso que el titular no entregue el original de la póliza deberá hacer entrega de una constancia emitida por el asegurador, que acredite que la contratación del seguro es irrevocable hasta la correspondiente emisión de póliza. La respectiva póliza será enviada directamente a FCA S.A. y en un todo de acuerdo a las condiciones expuestas en el art. 5° precedente. Si la contratación del seguro se efectúa por un período menor al de toda financiación el deudor se compromete a renovar la póliza a su vencimiento y acreditar fehacientemente tal derecho ante FCA S.A. mediante la presentación del original de la póliza y el recibo de pago de la prima. Si por alguna de las causas arriba mencionadas o por otras eventuales no contempladas en la presente, el bien quedase sin cobertura, queda autorizado el acreedor para asegurar la unidad por cuenta y cargo del deudor prendario. La mora se producirá de pleno derecho y por el sólo transcurso del tiempo quedando facultado el acreedor, caso que fuera menester, a asegurar el bien prendado por cuenta del deudor garantizándose el importe de la prima y gastos inherentes con el presente contrato prendario por tratarse dichos importes de accesorios de la deuda prendaria.
- 12*) En todos los casos de mora o incumplimiento por falta de pago, etc., el acreedor podrá solicitar el secuestro de los bienes prendados sin necesidad de interpelación previa, quedando facultado el acreedor para proponer depositario, solicitar su remisión o reemplazo y disponer el traslado de los bienes prendados, todo ello a costa exclusiva del deudor. El acreedor, por cuenta del deudor, podrá realizar reparaciones en los bienes secuestrados, si lo juzga necesario para una mejor liquidación de la prenda. Dichos gastos serán considerados como de conservación de la cosa y devengarán un interés consistente en la tasa activa del Banco de la Nación Argentina en sus operaciones comerciales, desde que ellos efectivamente se realicen. En caso de fracasar el secuestro del bien prendado y/o que el monto obtenido en la subasta fuera insuficiente para satisfacer la deuda a favor de la sociedad acreedora, gastos y costas, podrá el acreedor solicitar medidas precautorias respecto a bienes de propiedad del deudor o de sus garantes, prosiguiéndose las actuaciones en contra de los mismos, hasta obtenerse el pago total de todo lo adeudado.
- 13*) El deudor y los garantes renuncian al derecho de recusar sin causa y al de apelar la sentencia que se dicte en el juicio de ejecución de este contrato prendario.
- 14*) Para el caso que deba llevarse adelante la subasta de los bienes prendados, se establece: a) que el acreedor propondrá la persona que realizare la subasta, aún cuando la misma comprenda otros bienes distintos al bien prendado; b) que la subasta se efectuara con la base equivalente al 50% de la deuda que se reclama; c) que se reduzcan a tres los diez días de anticipación previstos en el art. 31 de la ley 12.962; d) que en caso de ser varios los bienes prendados, el acreedor queda autorizado a solicitar la venta en blocks o por unidades, pudiendo en esta última situación distribuir la base a su arbitrio; e) que los edictos judiciales se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial.
- 15*) El Señor DNI/LE/LC/CI N° domiciliado en y el señor en se constituye(n) en garante (s), deudor (es), solidario (s) y principal (es) de todas las obligaciones asumidas por el deudor en el presente contrato, renunciando expresamente a los beneficios de división y excusión.
- 16*) Las partes convienen en someterse exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires constituyendo en la Ciudad de Buenos Aires tanto el acreedor como el deudor y sus garantes, a todos los efectos que hubiere lugar, los domicilios especiales que se pasan a consignar, donde serán válidas toda clase de notificaciones o interpelaciones.

DEUDOR	GRUPO:	ORDEN:	ACREEDOR
Domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires			Domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires
Calle			Calle C. N. de la PAOLERA
N° Piso Dpto			N° 265 Piso 22 Dpto
Ciudad de Buenos Aires			Ciudad de Buenos Aires
Garante			Domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires
Domicilio constituido en la Ciudad de Buenos Aires			Calle
Calle			N° Piso Dpto
N° Piso Dpto			Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires			

Dichos domicilios no podrán ser modificados sino mediante la constitución de nuevos, en el expediente judicial en el que se demande la ejecución de contrato. Declara el deudor bajo juramento que en el momento de suscribirse el presente contrato su domicilio real está situado en la calle N° de la localidad de de la Provincia de

17*) Los gastos de certificación de firma (deudor y garante) serán a cargo del deudor.

18*) Las partes firmantes dejan aclarado que son correctos y válidos los datos que a continuación se detallan, correspondientes a enunciaciones consignadas por enmiendas, sobre raspaduras o agregados de interlineaciones

FCA S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS
AGUSTIN JERONIMO MARTINEZ
DNI: 41.664.951
APOYADO
Firma del Acreedor

PILARITALY AUTO SA
ADALBERTO DONADIO
DNI: 31.554.031

PILARITALY AUTO SA
TOMAS DOMAINE
DNI: 25.537.253

Firma del Deudor

Firma del Deudor Solida